טיוטה לחתימה. המסמך אינו ייעוץ משפטי ואינו אישור שהקמפיין מותר. לפני החתימה יש להעביר אותו לעורך דין ישראלי מורשה, ובפרט אם הגיוס עלול להיחשב הצעה לציבור, נייר ערך או השקעה.

הסכם למתן שירותי קידום

קמפיין גיוס המונים לשחרור הבטא של אפליקציית Failrail

נערך ונחתם ביום _____ בחודש _____ שנת 2026

הצדדים

בין: אביתר (להלן: המזמין).

שם מלא כפי שמופיע בתעודת הזהות: אביתר _____

מספר זהות או מספר חברה: _____

כתובת: _____

דואר אלקטרוני: _____

טלפון: _____

מצד אחד;

ובין: שליו (להלן: נותן השירות).

שם מלא כפי שמופיע בתעודת הזהות: שליו _____

מספר זהות או מספר חברה: _____

כתובת: _____

דואר אלקטרוני: _____

טלפון: _____

מצד שני.

המזמין ונותן השירות ייקראו יחד הצדדים, וכל אחד מהם צד. שדה שהושאר ריק יושלם בכתב יד או בדואר אלקטרוני לפני תחילת הפרסום, וההשלמה היא חלק מההסכם.

הואיל

והמזמין מפעיל, או עומד להפעיל, קמפיין גיוס המונים אחד באתר Ko-fi, לשחרור גרסת הבטא של אפליקציית Failrail, כמפורט בנספח א;

ונותן השירות יפרסם ויקדם את הקמפיין באינסטגרם, בטיקטוק, בפייסבוק ובכל מדיה חברתית נוספת;

והצדדים מבקשים לקבוע מראש, ובאופן ממצה, מתי וממה תחושב עמלת נותן השירות, כך שלא תחול על סכום שמעבר ליעד, ולא על כסף שלא נכנס בפועל לחשבון המזמין;

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר כדלקמן:

1. פרשנות

1.1 כותרות הסעיפים הן לנוחות בלבד ואינן משפיעות על הפרשנות.

1.2 נספח א ונספח ב הם חלק מההסכם. אם יש סתירה בין נספח ב לבין סעיף 4, סעיף 4 גובר. נספח ב מדגים את סעיף 4 ואינו מרחיב אותו.

1.3 בכתב כולל דואר אלקטרוני מהכתובות שנרשמו במבוא. הודעת וואטסאפ, מסנג'ר, דיירקט או סטורי אינה משנה את שיעור העמלה, את היעד, את הגדרת הנטו, את התקרה, או כל סכום לפי הסכם זה.

1.4 הנוסח העברי הוא הנוסח הקובע.

1.5 עד שתושלם בנספח א כתובת עמוד הקמפיין באתר Ko-fi, נותן השירות לא יפרסם קישור ולא יפנה קהל לעמוד.

2. הגדרות

2.1 היעד הוא 10,000 דולר ארה"ב. לא פחות ולא יותר.

2.2 תקבול ברוטו הוא סכום שנגבה בפועל מתומך שהוא צד שלישי, באמצעות עמוד הקמפיין באתר Ko-fi בלבד. אין לכלול בסעיף זה את כל אלה:

- התחייבות שלא חויבה, בוטלה או נכשלה.
- החזר כספי או ביטול חיוב, בכל שלב, גם אחרי מועד הסגירה.
- כסף שהכניס המזמין, מייסד, בן משפחה מדרגה ראשונה שלהם, או תאגיד בשליטתם.
- מענק, הלוואה, השקעה פרטית, או הכנסה שאינה מהקמפיין.
- סכום שנותן השירות עצמו שילם ל-Ko-fi או לתומך.
- מכירה, מנוי, או כל הכנסה של אפליקציית Failrail אחרי הקמפיין.

2.3 עמלות וניכויים הם כל סכום שאינו מגיע לחשבון הבנק של המזמין. בכלל זה, בלי לגרוע: עמלת Ko-fi, עמלת סליקה, עמלת PayPal או Stripe או כל סולק אחר, המרת מטבע, עמלת משיכה, עתודה שטרם שוחררה, החזר, עמלה על החזר, קנס של הפלטפורמה, מס שנוכה במקור על ידי הפלטפורמה, והפרש שער שירד בפועל עד הזיכוי.

2.4 תקבול נטו הוא תקבול ברוטו פחות עמלות וניכויים, ורק סכום שנזקף בפועל לחשבון בנק על שם המזמין. כסף שטרם שוחרר, שמוחזק כעתודה, או שמוצג במד אך לא התקבל, אינו תקבול נטו. אם אחרי התשלום חויב המזמין בהחזר, התקבול נטו יחושב מחדש כלפי מטה.

2.5 מועד הסגירה הוא המועד שבו Ko-fi שחרר את הסכום הסופי למזמין. אם השחרור נעשה בחלקים, זה המועד שבו שוחרר החלק האחרון בגין הקמפיין, ולא יאוחר מ-60 ימים מסיום הקמפיין, לפי המוקדם לעניין עריכת החשבון. עתודה שעדיין מוחזקת לא תיכנס לחשבון עד שתשוחרר בפועל, ואז ייערך תחשיב משלים רק על מה ששוחרר.

2.6 הגעה ליעד היא תקבול ברוטו של 10,000 דולר או יותר. מד ההתקדמות באתר Ko-fi, צילום מסך, ניסוח בפרסום, או אמירה שהיעד כמעט הושג, אינם הגעה ליעד.

2.7 אם הכסף נזקף בשקלים או במטבע שאינו דולר, יומרו הסכומים לדולר לפי השער היציג של בנק ישראל ביום הזיכוי בפועל. היעד, הנטו המיוחס והתקרה נשארים בדולר. לא ייעשה שימוש בשער אחר.

2.8 תקופת הקמפיין מתחילה בתאריך העלייה שבנספח א, ואם לא נרשם תאריך, ביום הפרסום הראשון. היא מסתיימת בתאריך הסיום שבנספח א, או במועד הודעת המזמין על סיום, לפי המוקדם.

3. השירות

3.1 נותן השירות יקדם את הקמפיין בתקופת הקמפיין באינסטגרם, בטיקטוק, בפייסבוק, ובכל רשת חברתית או מדיה דיגיטלית נוספת שבה יפרסם, לרבות פוסט, סטורי, ריל, סרטון קצר, שידור ותגובה. ריבוי ערוצים אינו יוצר עמלה נוספת ואינו מרחיב את בסיס החישוב.

3.2 השירות כולל תכנון מסרים, פרסום, ומענה בסיסי לפניות שנובעות מהפרסום, והכול כפי שיוסכם מראש עם המזמין.

3.3 כל פרסום שמזכיר מספר, סכום שגויס, תשואה, רווח, סיכון, מילה שמבטיחה תוצאה, מועד השקה, או מה מקבל התומך, יפורסם רק אחרי אישור המזמין בכתב. אין לפרסם טיוטה, ואין לשנות נוסח שאושר בלי אישור חדש.

3.4 מותר לתאר את Failrail כאפליקציה לניהול תיק במסחר ספוט בבורסת Binance, ואת הקמפיין כתמיכה

בשחרור גרסת הבטא, כל עוד לא אושר נוסח אחר בכתב. אסור לתאר את התמיכה כהשקעה, כמניה, כשותפות, כאסימון או כזכות לרווחי Failrail. אסור להבטיח רווח, תשואה או שמירת קרן, ואסור להבטיח שהבטא תצא בתאריך מסוים, אלא אם המזמין אישר את המשפט המדויק בכתב.

3.5 הטבה לתומך, אם תהיה, לרבות גישה לבטא, תיקבע בידי המזמין בלבד.

3.6 אין לנותן השירות הרשאה לקבל כסף מתומכים, לחתום בשם המזמין, לפתוח את עמוד Ko-fi על שמו עבור הקמפיין, או לחייב את המזמין. כל התשלום עובר מ-Ko-fi למזמין בלבד.

3.7 ההסכם חל על הקמפיין שבנספח א בלבד. אין עמלה על קמפיין אחר, על מכירות האפליקציה, על מנוי, על עמלות מסחר, על אסימון, או על גיוס עתידי, אלא אם ייחתם על כך נספח חדש.

3.8 נותן השירות לא ירכוש עוקבים, לייקים, צפיות, תגובות או תנועה מלאכותית, ולא יציג אותם כתוצאה של הקמפיין.

3.9 בתקופת הקמפיין לא יקדם נותן השירות קמפיין גיוס של מוצר מתחרה לניהול תיק בבורסה. אין בכך הגבלת עיסוק אחרי תום הקמפיין.

4. העמלה. זה החישוב הממצה

זה הסעיף היחיד שקובע כמה כסף מגיע. אין עמלה אחרת, אין מקדמה, אין ריטיינר, ואין תשלום על חשיפות, לייקים, עוקבים או על הבטחה שהיעד יושג.

אם הברוטו נמוך מ-10,000 דולר: 5% מהנטו שנכנס לבנק. אם לא נכנס כלום: 0.
אם הברוטו הוא 10,000 דולר או יותר: 10% רק מהנטו שמיוחס ל-10,000 הדולר הראשונים.
בהגעה ליעד, גם אם החישוב גבוה יותר: לא יותר מ-1,000 דולר לפני מע"מ.

4.1 אם לא הגיעו ליעד, כלומר תקבול הברוטו נמוך מ-10,000 דולר, העמלה שווה לחמישה אחוזים מתקבול הנטו. Ko-fi עשוי לשחרר כסף גם כשהיעד לא הושג. במקרה כזה חל סעיף זה, על הנטו שנזקף בפועל, ולא שיעור של עשרה אחוזים. אם לא נזקף כל סכום לחשבון המזמין, תקבול הנטו הוא אפס והעמלה היא אפס.

4.2 אם הגיעו ליעד או עברו אותו, כלומר תקבול הברוטו הוא 10,000 דולר או יותר, נותן השירות אינו זכאי לאחוז מכל הסכום שגויס. מחשבים קודם רק את חלק הנטו שמיוחס ל-10,000 הדולר הראשונים. הנטו המיוחס שווה לתקבול הנטו כפול 10,000, לחלק לתקבול הברוטו. העמלה שווה לעשרה אחוזים מהנטו המיוחס. כל דולר מעל 10,000 דולר ברוטו אינו נכנס לבסיס העמלה. נותן השירות אינו שותף בעודף.

4.3 תקרה. גם אם לפי חישוב כלשהו יוצא יותר, העמלה בהגעה ליעד לא תעלה על 1,000 דולר ארה"ב לפני מע"מ. זו תקרה, לא סכום מובטח.

4.4 אי-הגעה ליעד אינה קופצת לעשרה אחוזים. אין עיגול ליעד. כסף שהמזמין הוסיף מכיסו כדי לחצות את היעד אינו תקבול ברוטו. מאמץ, שעות או איכות הסרטונים אינם מעלים את השיעור לעשרה אחוזים.

4.5 העמלה מחושבת פעם אחת, על המצטבר, במועד הסגירה. אין עמלה כפולה על אותו דולר. שחרור עתודה מאוחר יותר יתווסף רק לסכום ששוחרר בפועל, לפי אותה נוסחה, בניכוי מה שכבר שולם.

4.6 הדוגמאות שלהלן מחייבות לעניין הכוונה. עמלות הפלטפורמה שבדוגמאות הן להמחשה בלבד. הקובע הוא הנטו שנזקף בפועל.

ברוטו	נטו בחשבון	מה קרה	העמלה
8,000 דולר	7,360 דולר	אין יעד. חמישה אחוזים	368 דולר
10,000 דולר	9,200 דולר	יש יעד. עשרה אחוזים מהנטו	920 דולר
15,000 דולר	13,800 דולר	יש יעד. לא על העודף	920 דולר
40,000 דולר	38,000 דולר	יש יעד. לא על העודף	950 דולר

ברוטו	נטו בחשבון	מה קרה	העמלה
100,000 דולר	100,000 דולר	יש יעד. חלה התקרה	1,000 דולר

בדוגמה של 15,000 דולר ברוטו ו-13,800 דולר נטו, הנטו המיוחס הוא 13,800 כפול 10,000 לחלק ל-15,000, היינו 9,200 דולר, ועשרה אחוזים מזה הם 920 דולר. בדוגמה של 40,000 דולר ברוטו ו-38,000 דולר נטו, הנטו המיוחס הוא 9,500 דולר והעמלה היא 950 דולר. בדוגמה של 100,000 דולר ברוטו בלי עמלות פלטפורמה, הבסיס נעצר ב-10,000 דולר והעמלה היא 1,000 דולר, לא 10,000 דולר.

4.7 אם תקבול הברוטו הוא אפס, או שהקמפיין בוטל לפני גבייה, העמלה היא אפס. ביטול הקמפיין בידי המזמין אינו יוצר פיצוי נוסף מעבר לסעיף 4, על כסף שכבר נזקף, אם נזקף.

5. איך משלמים

5.1 בתוך 14 ימי עסקים ממועד הסגירה יעביר המזמין לנותן השירות דף חישוב: ברוטו, פירוט עמלות וניכויים, נטו, אם היעד הושג, והסכום לתשלום. ייצוא מלוח הבקרה של Ko-fi, ושורות הבנק של המזמין שנוגעות לקמפיין, יכריעו אם יש פער. נותן השירות אינו זכאי לעיין במלוא חשבון הבנק.

5.2 לנותן השירות שבעה ימים מיום קבלת דף החישוב להשיג השגה מנומקת בסכומים. אין השגה כללית. בחלוף המועד בלי השגה, החישוב סופי.

5.3 התשלום ישולם בדולר, או בשקל לפי השער היציג של בנק ישראל ביום התשלום, לפי בחירת המזמין, כנגד חשבונית מס כדין. אין תשלום במזומן. סכום שלא שולם במועד יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין.

5.4 אם נותן השירות הוא עוסק החייב במע"מ, יתווסף מע"מ כנגד חשבונית מס, על העמלה בלבד. המע"מ אינו מחושב על תקבול הנטו. אם אין חובת מע"מ, לא יתווסף דבר.

5.5 המזמין ינכה במקור כנדרש בדין. אישור פקיד שומה על פטור או על שיעור מופחת יוצג לפני התשלום. אם לא הוצג, ינוכה השיעור המרבי המותר.

5.6 אין החזר הוצאות, מודעות ממומנות, בוסט, פרילנסר או נסיעות, אלא אם המזמין אישר סכום נקוב בכתב לפני ההוצאה. הוצאה שאושרה אינה חלק מהנטו ואינה בסיס לעמלה.

6. אם הכסף חזר אחורה

6.1 אם בתוך 12 חודשים ממועד הסגירה ירד תקבול הנטו בגלל החזר, ביטול חיוב, עתודה שלא שוחררה, או חיוב של Ko-fi, העמלה תחושב מחדש לפי סעיף 4.

6.2 נותן השירות יחזיר את ההפרש בתוך 14 יום מדרישה בכתב. הפרש שלא הוחזר במועד יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין. המזמין רשאי לקזז את ההפרש מכל סכום שעוד חייב לו.

6.3 זכות זו שורדת את סיום ההסכם.

7. אם מישהו מפסיק באמצע

7.1 המזמין רשאי להפסיק את השירות בהודעה של שלושה ימים, בלי נימוק. אם ההפסקה אינה בגלל הפרה של נותן השירות, נוסחת סעיף 4 נשארת על כסף שכבר נזקף ועל כסף שייזקף בהמשך מאותו קמפיין עד סגירתו. אי אפשר לבטל את ההסכם ביום האחרון רק כדי להחליף עשרה אחוזים בחמישה.

7.2 אם נותן השירות מפסיק לפרסם לפני סוף הקמפיין בלי הסכמת המזמין בכתב, או מפר את סעיף 3.3, את סעיף 3.4 או את סעיף 3.8 הפרה מהותית ולא תיקן בתוך 48 שעות מדרישה, אז גם אם היעד הושג העמלה תהיה חמישה אחוזים מהנטו המיוחס בלבד, ולא יותר מ-500 דולר. זה תמריץ מידתי להשלמת השירות, לא קנס מוסכם נפרד.

7.3 סיום ההסכם אינו מוחק חוב חישוב שכבר התגבש, ואינו יוצר עמלה על פרסום שאחרי תאריך הסיום. כסף שכבר היה בצינור של אותו קמפיין יחושב לפי סעיף 7.1 או לפי סעיף 7.2, לפי העניין.

8. קניין וחשבונות

8.1 עמוד Ko-fi, חשבונות הפרסום של המזמין, רשימת התומכים, הנתונים, הסימנים והמותג Failrail הם של המזמין. נותן השירות לא ייצא עם הרשימה ולא יוסיף אותה לרשימת תפוצה שלו.

8.2 חשבונות האינסטגרם, הטיקטוק והפייסבוק של נותן השירות נשארים שלו. חומר שנוצר עבור הקמפיין, לרבות טקסט, תמונה, סרטון וקופי, שייך למזמין מרגע יצירתו, לרבות הזכות לשנות ולפרסם שוב. נותן השירות מוותר על זכות מוסרית לתבוע בגין שינוי סביר, ככל שהדין מתיר ויתור כזה.

8.3 בתקופת הקמפיין לא ימחק נותן השירות פרסום שאושר. אחרי סיום הקמפיין, אם המזמין יבקש להסיר פרסום שהנושא היחיד שלו הוא הקמפיין, נותן השירות יסיר אותו בתוך שבעה ימים.

8.4 נותן השירות לא יפרסם שהביא סכום גיוס מסוים, אלא באישור המזמין מראש ובמספר שהמזמין אישר.

9. סודיות

תנאי העמלה, נתוני הקמפיין שטרם פורסמו, ותנאי ההסכם, חסויים. מותר לגלות אותם ליועץ מס, לעורך דין, או אם הדין מחייב. החובה הזו תעמוד שלוש שנים מסיום ההסכם.

10. מעמד

10.1 נותן השירות הוא קבלן עצמאי. אין יחסי עבודה, אין שותפות, אין שליחות, ואין זכות במניות.

10.2 אין לנותן השירות זכות באביתר, ב-Failrail, בהכנסות השוטפות, או באסימון אם יהיה אסימון.

10.3 נותן השירות אחראי למס שלו, לביטוח הלאומי שלו, ולכל מי שהוא מעסיק. אין למזמין חובות ניכוי של מעסיק.

11. אחריות

11.1 נותן השירות ישפה את המזמין על נזק ממשי ועל עלות סבירה, לרבות שכר טרחת עורך דין סביר, שנגרמו מתביעת צד שלישי בגלל פרסום שלא אושר, הבטחת רווח, או הפרת דין על ידי נותן השירות.

11.2 המזמין אינו מבטיח שהיעד יושג, ש-Ko-fi יאשר את העמוד, שהבטא תצא במועד מסוים, או שהמוצר יצליח. העמלה היא על כסף שנכנס, לא על תוצאה עסקית.

11.3 אחריות המזמין כלפי נותן השירות לפי הסכם זה מוגבלת לעמלה שחושבה לפי סעיף 4 וטרם שולמה. אין פיצוי על אובדן לקוחות, מוניטין, חשיפה או רווח צפוי.

12. כללי

12.1 ההסכם ממצה את מה שהוסכם. מצגת, שיחה, או אמירה שסוכם על עשרה אחוזים מכל מה שייכנס, בטלות כלפי הסכם זה.

12.2 ויתור צריך להיות בכתב. איחור באכיפה אינו ויתור.

12.3 אם סעיף בטל, השאר עומד. במקום הסעיף הבטל יבוא התוכן הקרוב ביותר שעומד בדין ושומר על התקרה ועל החישוב לפי נטו בפועל.

12.4 נותן השירות לא ימחה את ההסכם ואת הזכות לעמלה. המזמין רשאי להמחות את ההסכם לחברה בבעלותו שתקבל את כספי הקמפיין, ובלבד שהחובה כלפי נותן השירות תעבור איתה.

12.5 דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו. במשך שבעה ימים מבקשת צד בכתב, הצדדים ינסו ליישב את המחלוקת בשיחה. אין בכך כדי לעכב פנייה לבית משפט אחרי תום שבעת הימים, ואין בכך תנאי לתביעה.

12.6 שני עותקים, ושניהם מקור. חתימה אלקטרונית מזוהה מספיקה.

13. הצהרת נותן השירות

בחתימתו מאשר נותן השירות שקרא את סעיף 4 ואת נספח ב, שהבין שבהגעה ליעד העמלה היא עשרה אחוזים רק מהנטו המיוחס ל-10,000 דולר ולא מהעודף, שהתקרה היא 1,000 דולר, ושבהחטאת היעד העמלה היא חמישה אחוזים מהנטו שנכנס בפועל, או אפס אם לא שוחרר כסף. כל צד מצהיר שהומלץ לו להתייעץ בעורך דין לפני החתימה, ושהוא חותם מרצונו.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המזמין	**נותן השירות**
שם: אביתר	שם: שליו
חתימה: _____	חתימה: _____
תאריך: _____	תאריך: _____

נספח א. הקמפיין

אין בנספח זה קמפיין שני. העמלה היא לפי סעיף 4 בלבד, גם אם נספח זה נפרד מההסכם.

הפרט	הרישום
המזמין	אביתר
נותן השירות	שליו
האפליקציה	Failrail
שם הקמפיין	גיוס המונים לשחרור הבטא של אפליקציית Failrail
מטרת הגיוס	שחרור גרסת הבטא. לא השקעה, לא מניה, לא אסימון ולא חלק ברווחים
הפלטפורמה	Ko-fi
כתובת העמוד	תושלם לפני הפרסום הראשון: _____
תאריך עלייה	_____
תאריך סיום	_____
היעד	10,000 דולר ארה"ב ברוטו, כהגדרתו בהסכם
העמלה מתחת ליעד	5% מהנטו שנזקף בפועל. אם לא נזקף כלום: 0
העמלה בהגעה ליעד	10% מהנטו המיוחס ל-10,000 הדולר הראשונים, ולא יותר מ-1,000 דולר
מטבע החישוב	דולר ארה"ב. המרה לפי סעיף 2.7 אם הזיכוי אינו בדולר
חשבון הזיכוי	ארבע ספרות אחרונות: _____
המדיות	אינסטגרם, טיקטוק, פייסבוק, וכל מדיה חברתית נוספת. עמלה אחת לכולן

נספח ב. אישור הנוסחה, לחתימה נפרדת

נותן השירות מאשר בחתימתו על נספח זה את שלוש השורות האלה. החתימה מאשרת שהבין. היא אינה משנה את סעיף 4, וסעיף 4 גובר אם יש סתירה.

- לא הגענו ל-10,000 דולר ברוטו: חמישה אחוזים מהנטו שנכנס לבנק. אם הפלטפורמה לא שחררה כסף: אפס.

- הגענו או עברנו: עשרה אחוזים רק מהחלק של הנטו ששייך ל-10,000 הדולר הראשונים. על כל דולר מעל היעד: אפס.
- גם אז, לא יותר מ-1,000 דולר לפני מע"מ. התקרה אינה סכום מובטח.

שם נותן השירות: שליו

חתימה: _____

תאריך: _____

שם המזמין: אביתר

חתימה: _____

תאריך: _____